

D o h o d a

č. 18/34/060/196

o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
(ďalej len „dohoda“),

uzatvorená medzi účastníkmi dohody:

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Sídlo: **Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov**

v mene ktorého koná riaditeľ JUDr. PhDr. Michal Goriščák

IČO: 307 945 36

(ďalej len „úrad“)

a

samostatne zárobkovo činnou osobou so zdravotným postihnutím

Labantová Irena

miesto trvalého pobytu (adresa):

8. mája 490/1, 089 01 Svidník

miesto podnikania (adresa):

Komenského 77/31, 089 01 Svidník

rodné číslo:



obchodné meno:

Irena Labantová – Salón krásy IRIS

IČO:

34 238 395

druh živnosti (voľná, remeselná, viazaná): remeselná

označenie znenia živnosti - kategorizácia činnosti podľa

SK NACE Rev. 2 kód/text:

96.02.2 kozmetické služby

účtovných kníh; daňové poradenstvo

zapísaný v:

Živnostenskom registri, vedenom v: Okresnom úrade

Svidník **pod číslom: 712-2959**

(ďalej len „SZČO so ZP“)

a

spolu „účastníci dohody“

Článok I.

Účel a predmet dohody

1. Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska (CHP) (ďalej len „príspevok“) podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

2. Predmetom dohody je poskytnutie príspevku SZČO so ZP, ktorý poskytuje úrad zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR“)¹ v zmysle:
 - a) Operačného programu Ľudské zdroje
 - b) Národného projektu Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 2
 - c) Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 16/2014 v platnom znení

Článok II

Práva a povinnosti SZČO so ZP

1. SZČO so ZP má na základe tejto dohody právo na poskytnutie príspevku na úhradu nákladov, ktoré jej vznikli pri prevádzke CHP za príslušný kalendárny štvrťrok kalendárneho roka ku ktorému sa plnenia vyplývajúce z tejto dohody vzťahujú, a ktorá na CHP prevádzkuje alebo vykonáva samostatne zárobkovú činnosť, v maximálnej výške podľa čl. III bod 1, ak o príspevok písomne požiada.
2. SZČO so ZP môže požiadať o poskytnutie príspevku podľa bodu 1 za kalendárny štvrťrok (referenčný štvrťrok ku ktorému sa viažu príslušné náklady) najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.

Pre naplnenie tohto práva musí predkladať úradu, najneskôr do posledného dňa mesiaca, ktorý nasleduje po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka za ktorý sa príspevok žiada, písomnú žiadosť o úhradu platby, spolu s dokladmi (v jednom origináli a jednej kópii), preukazujúcimi skutočne vynaložené oprávnené náklady. Lehota na predloženie žiadosti o úhradu platby spolu s príslušnými dokladmi sa považuje za splnenú, ak je fyzicky doručená na úrad najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
3. Za doklady podľa bodu 2 sa považujú najmä: vymeriavací základ určený SP a ZP, doklady o platbách preddavku poistného na sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie, výpisy z účtu SZČO so ZP, resp. potvrdenie banky o uskutočnení platby a iné doklady preukazujúce prevádzkové náklady.

Ak SZČO so ZP môže výdavok v zákonom stanovenej lehote preukázať len elektronickým výpisom z účtu, predloží písomné prehlásenie, že v súvislosti s preukazovaním úhrady oprávnených výdavkov predložil ako podporný doklad vytlačený elektronický dátový výpis z účtu, ktorý mu po dohode s bankou bol zaslaný na jeho e - mailovú adresu v PDF formáte chránenom heslom, resp. iným identifikačným kódom. V prehlásení tiež uvedie, že si je vedomý, že po vytlačení a predložení takéhoto elektronického dátového výpisu z účtu, je povinný tento elektronický dátový výpis z účtu archivovať aj v elektronickej podobe po dobu uchovávanía dokladov týkajúcich sa poskytnutého tohto príspevku a zabezpečiť ich priebežné ukladanie v elektronickej forme.

Pri žiadostiach o úhradu platby, ktoré budú obsahovať výdavky realizované v hotovosti z pokladne subjektu (napr. výplata, administratíva CHP, úhrada odvodov a pod.), SZČO so ZP je povinný predložiť aj tú časť pokladničnej knihy za príslušný mesiac, ktorej sa záznam o platbe týka. V prípade platieb v hotovosti sú náklady oprávnené vtedy, ak stav pokladne pri konkrétnej platbe v deň platby nie je mínusový. Pre účely posúdenia oprávnenosti príslušných výdavkov nie je potrebné, aby SZČO so ZP predkladal celú pokladničnú knihu za príslušný mesiac, postačí len príslušná strana, kde sa predmetný výdavok nachádza.

SZČO so ZP je povinný predkladať účtovné doklady v rozsahu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4. V prípade financovania príspevku v rámci národného projektu zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) je SZČ so ZP povinný vyplniť a podpísať Kartu účastníka projektu s dátumom, ktorým je začiatok podporovaného obdobia (deň vstupu do aktivity v rámci národného projektu). Každý účastník, ktorý do projektu vstúpi (bez ohľadu na dĺžku jeho zapojenia v projekte) musí mať vyplnenú kartu účastníka. Ak vyplnená a podpísaná karta účastníka nebude doložená k tejto dohode nemôže byť takýto účastník projektu financovaný z prostriedkov ESF.
5. SZČO so ZP je povinná oznamovať úradu každú zmenu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zmeny, a to najmä zmenu dohodnutých podmienok, zmenu skutočností, ktoré môžu ovplyvniť záväzky vyplývajúce z tejto dohody (najmä zmeny právneho stavu, sídla prevádzky alebo pracoviska, nevykonávanie SZČ pre dlhodobú pracovnú neschopnosť trvajúcu viac ako 30 dní, zmenu v miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, zmenu majúcu dopad na priznané postavenia chráneného pracoviska a pod.).
6. Na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožniť a strpieť výkon kontroly a poskytovať pri tejto kontrole všetku potrebnú súčinnosť, a to priebežne po celú dobu platnosti tejto dohody až do 31.12.2028 odo dňa poslednej úhrady oprávnených nákladov.
7. Umožniť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu, štátnym kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovných výkazov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu priebežne počas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to až do 31.12.2028 po skončení ich trvania; vytvoriť povereným zamestnancom kontrolných a audítorských orgánov primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im pri výkone kontroly potrebnú súčinnosť.
Ak SZČO so ZP neumožní výkon kontroly a auditu, vzniká jej povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške.
8. Ak sa pri výkone finančnej kontroly preukáže, že SZČO so ZP použil príspevok neoprávnene je povinný neoprávnene vyplatené prostriedky bezodkladne vrátiť na účet úradu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti, ak sa s úradom nedohodne inak. SZČO so ZP je povinný oznámiť úradu vrátenie príspevku. Nedodržanie podmienok ustanovených v tomto bode sa bude považovať za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. V prípade výsledku zúčtovania - preplatku preddavkov (okrem výsledku ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie), ktoré boli v rámci oprávnených výdavkov úradom uhradené, je SZČO so ZP povinná oznámiť túto skutočnosť úradu. Finančné prostriedky, ktoré SZČ so ZP neprináležia je povinná vrátiť podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka z vlastného podnetu, na základe príčinnej väzby k poskytnutému príspevku. SZČO so ZP je v takých prípadoch povinná vrátiť na účet úradu časť poskytnutého príspevku, zodpovedajúcu výške preplatku, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia preplatku, ak sa s úradom nedohodne inak.
10. Uchovávať túto dohodu vrátane jej príloh a ďalšie doklady týkajúce sa poskytnutého príspevku najmenej 7 rokov od skončenia Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) na roky 2014-

2020. V prípade financovania príspevku zo štátneho rozpočtu SR je potrebné uchovávať uvedené dokumenty najmenej 10 rokov od poskytnutia príspevku.

11. Označiť priestory a vybavenie CHP, ktoré bolo financované na základe tejto dohody z prostriedkov ESF plagátmi, samolepkami, resp. inými predmetmi v rámci povinnej publicity, informujúcimi o spolufinancovaní z ESF. Uvedené označenie ponechať po dobu trvania tejto dohody.

Článok III.

Práva a povinnosti úradu

1. Poskytovať SZČO so ZP príspevok do maximálnej výšky **3 126,47** EUR, slovom **tritisícstodvadsaťšesť** EUR a **štyridsaťsedem** centov za kalendárny rok 2018 a najviac 25% z ročnej výšky príspevku do výšky **781,61** EUR, slovom **sedemstoosemdesiatjeden** EUR a **šesťdesiatjeden** centov za príslušný kalendárny štvrt'rok
2. Poskytnúť príspevok za príslušný kalendárny štvrt'rok do 60 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov preukazujúcich úhradu vynaložených nákladov a na základe písomnej žiadosti o úhradu platby.
3. Ak úrad zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov, lehota na vyplatenie príspevku podľa bodu 2 neplynie, a to až do skončenia kontroly predložených dokladov, alebo do odstránenia zistených nezrovnalostí, resp. do predloženia chýbajúcich dokladov podľa článku II bod 3, ale len v lehote stanovenej úradom. Ak SZČO so ZP nepreukáže všetky skutočne vynaložené náklady v stanovenej lehote, úrad príspevok za toto obdobie neposkytne, resp. ho poskytne len v preukázanej výške
4. V prípade dôvodného podozrenia, že konaním SZČO so ZP došlo k nedodržaniu podmienok tejto dohody, a z uvedeného dôvodu prebieha u SZČO so ZP kontrola alebo iné konanie, je úrad oprávnený pozastaviť vyplácanie príspevku až do ukončenia výkonu kontroly alebo iného konania.
5. Vrátiť SZČO so ZP komplet originál dokladov, predložených podľa článku II. bod 3 do 90 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia.
6. Zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov a v súlade s §19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytnúť SZČO so ZP propagačné predmety (nálepky, plagáty, informačné a prezentačné materiály) v rámci zabezpečenia povinnej publicity o ESF.

Článok IV.

Oprávnené náklady

1. Za oprávnené náklady v zmysle tejto dohody sú považované len tie náklady, ktoré vznikli SZČO so ZP v súvislosti s touto dohodou najskôr od 01.01.2018 a najneskôr do 31. 12.2018 a boli SZČO so ZP skutočne vynaložené v súlade s predpismi pre používanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ak je príspevok poskytovaný v rámci národného projektu financovaného z ESF), v súlade s príslušnou schémou pomoci, podľa ktorej sa príspevok poskytuje (v prípade, že príspevok je minimálnou/štátnou pomocou) a sú oprávnené podľa bodu 2.
2. Za oprávnené prevádzkové náklady chráneného pracoviska, na ktorých úhradu sa poskytuje SZČO so ZP príspevok, sa považujú:

- a) nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú jednotku a nákladov na služby spojené s týmto nájomným,
- b) náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní SZČO,
- c) náklady na palivo a energiu,
- d) vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
- e) náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov
- f) náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených SZČO, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím; dobrovoľne hradené poistné odvody na zdravotné a sociálne poistenie, nie sú oprávnené prevádzkových náklady
- g) náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní SZČO a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chráneného pracoviska,
- h) náklady na opravu a údržbu zariadenia chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní SZČO,
- i) náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chráneného pracoviska.

Článok V

Osobitné podmienky

1. SZČO so ZP, ktorej sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi a je povinná pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Overovanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vykoná úrad na základe poskytnutých dokladov a dostupných informácií a v súlade so zásadou primeranosti výdavku. Výdavok je primeraný ak zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá účelu, na ktorý bol vynaložený. Primeranosť výdavkov sa posudzuje podľa bežných cien trhu, pokiaľ cenu pre danú prácu/službu/tovar nestanovuje osobitný predpis.
2. Na použitie verejných prostriedkov, ich kontrolu, vymáhanie a ukladanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ. Sú to najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v prípade spolufinancovania z prostriedkov ESF aj zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný národný projekt a iné.
3. SZČO so ZP berie na vedomie, že príspevok, a to aj každá jeho časť, je finančným prostriedkom vyplateným z ESF, a že jeho prijatím na základe tejto dohody sa stáva súčasťou systému riadenia štrukturálnych fondov².
4. Ak sa pri výkone finančnej kontroly na mieste zistí porušenie finančnej disciplíny, úrad oznámi porušenie finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu, ktorý je oprávnený ukladať a vymáhať odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny. Ak SZČO so ZP odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa skončenia kontroly, správne konanie sa nezačne.

5. Ak je prijímateľom príspevku podnik a činnosť, na ktorú sa príspevok poskytuje je hospodárskou činnosťou, tak príspevok je štátnou, resp. minimálnou pomocou, na ktorú sa vzťahujú pravidlá, a to najmä
- a) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
 - b) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18 decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis - tvorí právny základ pre Schému pomoci de minimis na podporu zamestnanosti č. 16/2014,
 - c) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013) - tvorí právny základ pre Schému pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby č. 7/2015,
 - d) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy - tvorí právny základ pre Schému štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím SA. 40975 (2015/X).
6. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ SR) je v zmysle § 14 zákona o štátnej pomoci oprávnený kontrolovať poskytnutie pomoci u poskytovateľa pomoci (úrad) ako aj u príjemcu pomoci (SZČO so ZP). Za účelom overenia relevantných skutočností je SZČO so ZP povinná umožniť PMÚ SR toto overenie. PMÚ SR je oprávnený osobe, ktorá porušila povinnosť, uložiť pokutu.
7. Platby v hotovosti sú podľa Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení limitované: hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, nie sú oprávnené. V prípade úhrad v hotovosti sú výdavky oprávnené, ak hotovostné platby jednotlivito neprekročia sumu 500 EUR, pričom maximálna hodnota realizovaných úhrad v hotovosti v jednom mesiaci nepresiahne 1 500 EUR³.
8. Platby v hotovosti sú podľa zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti limitované sumou 5 000 EUR.
9. SZČO so ZP súhlasí so zverejnením ďalej údajov o nej vyplývajúcich z obsahu tejto dohody vo verejne dostupných informačných zdrojoch:
- a) názov a právna forma,
 - b) identifikačné číslo alebo iný identifikátor,
 - c) sídlo /trvalý pobyt,
 - d) činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
 - e) dátum založenia/zrušenia/pozastavenia SZČ (živnosti),
 - f) druh vlastníctva,
 - g) oblasti podnikania.

Článok VI.

Skončenie dohody

1. Riadne skončenie tejto dohody nastane uplynutím doby trvania dohody a zároveň splnením záväzkov oboch účastníkov dohody alebo zrušením priznaného postavenia CHP.
2. Mimoriadne skončenie tejto dohody môže nastať na základe vzájomnej písomnej dohody účastníkov dohody. Oprávnené poskytnuté a čerpané plnenia podľa dohody do dňa nadobudnutia účinnosti skončenia dohody zostávajú nedotknuté.
3. Mimoriadne skončenie tejto dohody môže nastať aj z dôvodu výpovede Každý účastník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. V takom prípade úrad poskytne príspevok len za preukázané prevádzkové náklady, ktoré SZČO so ZP vznikli do začatia plynutia výpovednej doby.
4. Mimoriadne skončenie tejto dohody môže nastať aj z dôvodu odstúpenia. Každý z účastníkov dohody je oprávnený odstúpiť od dohody pri závažnom porušení podmienok tejto dohody. Pre platnosť odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie odstúpenia doručené druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpením od dohody sa táto ruší od začiatku. SZČO so ZP je povinný vrátiť na účet úradu na jej základe poskytnuté finančné prostriedky 30 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia.
Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje porušenie článku II bodov 6, 7, 8, 9 a článku III bod 2.
Odstúpenie od dohody sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.
5. Forma skončenia dohody nemá vplyv na vydanie prípadného bezdôvodného obohatenia niektorého z jej účastníkov podľa § 451 Občianskeho zákonníka.

Článok VII.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Účastníci dohody môžu túto dohodu meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom k dohode podpísaným oboma účastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán tejto dohody.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami zákona o službách zamestnanosti, Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev, ktoré majú relevantný vzťah k záväzkom účastníkov dohody.
3. Účastníci dohody budú pri písomnom styku uvádzať číslo tejto dohody.
4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účinnosť dohody skončí splnením záväzkov účastníkov dohody, pokiaľ nedôjde k skončeniu dohody podľa čl. VI bod 1, vypovedaniu dohody čl. VI bod 3 alebo k odstúpeniu od dohody podľa čl. VI bod 4.
5. Prevod práv a záväzkov z tejto dohody na tretiu nie je možný.
6. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom úrad dostane jeden a SZČO so ZP jeden rovnopis dohody.

7. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dôsledne prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bardejove dňa

V Bardejove dňa

SZČO so ZP:

Za úrad:

.....
Irena Labantová

.....
JUDr. PhDr. Michal Goriščák
riaditeľ ÚPSVaR Bardejov

Príloha

Karta účastníka projektu